



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1098 del 13/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 del 09/07/2026

PROPOSTA N. 1990 del 09/07/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, per acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25, fornitura occorrente per mesi 2. Liquidazione fattura alla ditta affidataria.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.10 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale ad interim del Settore Servizi Manutentivi" all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Dato atto

- che con determina n.30 (RS) del 17/06/2026, n. 998 (RG) del 24/06/2026 si è proceduto all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs 36/2023 per l'acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25, fornitura occorrente per mesi 2, in favore della ditta SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, ditta specializzata in questo genere di forniture sita nel territorio comunale
- che con la stessa determina veniva impegnata la somma, necessaria alla fornitura sopra detta, pari ad € 5.910,90 (di cui imponibile € 4.845,00 ed € 1.065,90 per IVA 22%) sul capitolo di bilancio 1931/1 piano dei conti 1.03.02.09.008, del bilancio comunale, esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità

Preso atto

-che la ditta in data 22/06/2026 ha effettuato la consegna al Comune di Lamezia Terme di n. 570 sacchi di bitume a freddo da 25 Kg come da buono di consegna n. 2192 del 22/06/2026 conservata in atti;

-che, pertanto, la fornitura è stata regolarmente effettuata nei termini e nei modi previsti nella determina di affidamento;

Vista la fattura n. 66 del 30/06/2026 trasmessa dalla ditta SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, p.IVA 03075610794, acquisita al prot. dell'Ente al n. 53583 del 01/07/2026, dell'importo complessivo pari ad € 5.910,90 (di cui imponibile € 4.845,00 ed € 1.065,90 per IVA 22%), relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

Visto il durr regolare richiesto per la ditta affidataria (protocollo INPS_51038062 con scadenza validità al 04/10/2026);

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione delle sopra elencate fatture emesse dalla società Veolia Italia S.p.A;

Richiamato il CIG: BC1357003C acquisito per la fornitura di cui all'oggetto;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell' art. 42 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

DETERMINA

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare, l'importo complessivo € 5.910,90 (di cui € 4.845,00 per imponibile ed € 1.065,90 per IVA) , a saldo della fattura elettronica trasmessa dalla SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, p.IVA 03075610794, tramite bonifico sull' IBAN indicato in fattura e di versare all'Erario l'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma complessiva pari ad € 5.910,90 (di cui € 4.845,00 per imponibile ed € 1.065,90 per IVA), dal capitolo 1931/1, piano dei conti 1.03.02.09.008, del bilancio comunale, esercizio 2026, già impegnata con determina n.30 (RS) del 17/06/2026, n. 998 (RG) del 24/06/2026;

di richiamare il CIG: BC1357003C acquisito per la fornitura di che trattasi;

di dare atto che il RUP, della procedura, risulta essere l' Ing. Pasqualino Nicotera;

di accertare la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anti corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e art. 16 D.Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;

di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1990 del 09/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 09/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 38 del 09/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4652	1	1-469-1	SGROMO COSTRUZIONI SRL	5.910,90

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.